

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3864/2020

**अपीलार्थी अकरम खा, पिता श्री ईस्माईल खान क्वा. नं डी 17 दिप्ती विहारी कालोनी जांजगीर,
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)**

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 20.12.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) को आवेदन पत्र दिनांक दिनांक 02.05.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 12.06.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 09.07.2020 को दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 12.08.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 19.08.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री अकरम खान व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा जिला जांजगीर-चांपा श्री के.बी.देवांगन तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री नीरज कुमार प्रशासनिक अधिकारी व्हीसी में उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से दो बिन्दुओं में जानकारी की मांग किया है :-
 1. माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय पोर्ट पोलियों साहब से सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष दर्शन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31.01.2020 की प्रतिलिपि।
 2. कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय, द्वारा जारी ज्ञापन क्रं. 147 / दो / -12-10-2012 दिनांक 24.04.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रति।
 3. कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर द्वारा उक्त ज्ञापन क्रं. 147 दिनांक 24.04.2020 के संबंध में चालाई गई संपूर्ण नोटशीट की प्रति।
 4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण का फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2020 के उपस्थित पंजी की प्रतिलिपि।
5. प्रकरण का परीक्षण किया गया। आवेदक का मूल आवेदन प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 26.05.2020 से आवेदक को सूचित किया गया कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(आई-जे) की परिधि में आता है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा उक्त कारण चाही गई जानकारी देने से

असमर्थता व्यक्त की गई है। जन सूचना अधिकारी की उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा लेख किया गया है कि सामान्यतः शासकीय अभिलेख गोपनीय रखा जाता है और समय के पूर्व अभिलेख के प्रकट हो जाने से उसके दुरुपयोग होने तथा शासन को आर्थिक क्षति होने की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार जन सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी का आवेदन निरस्त कर विधि की कोई भूल नहीं की है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

6. प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा अपीलार्थी के मूल आवेदन का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 02.05.2020 के माध्यम से 4 पृथक पृथक विषयों से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) अधिनियम, 2009 का नियम 3 जोकि निम्नानुसार है –

अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो – सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अर्न्तगत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषय वस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा, परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषय वस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषय वस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।

7. अपीलार्थी के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा मूल आवेदन में 4 पृथक पृथक बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009 का नियम 3 के अनुसार जन सूचना अधिकारी अनुरोध एक से अधिक विषय वस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषय वस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 02.05.2020 में प्रथम बिन्दु में उनके द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय पोट पोलियों साहब से सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष दर्शन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31.01.2020 की प्रतिलिपि की मांग की गई है। इस प्रकार के आवेदन को जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 8(i-j) की परिधि में मानकर जानकारी देने से इन्कार किया गया है। अधिनियम की धारा 8(i-j) निम्नानुसार है –

(i)(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र जिसमें मंत्रिपरिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है, परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय उनके

कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, विनिश्चय किये जाने और विषय को पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जायेंगे, परन्तु यह और कि वे विषय जो इस बात में विनिर्दिष्ट छूटों के अर्न्तगत आते हैं प्रकट नहीं किए जायेंगे ।

(i)(ज) सूचना के व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा जब कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी को यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है ।

परन्तु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथास्थिति संसद या किसी विधान मंडल को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं किया जा सकेगा ।

आवेदक के द्वारा बिन्दु क्रमांक 1 में मांगी गई जानकारी अधिनियम की धारा 8(i) की परिधि में नहीं आती है । जहां तक अधिनियम की धारा 8(j) व्यक्ति सूचना से संबंधित है । आवेदक के द्वारा समक्ष में बताया गया कि उक्त आवेदन उनके द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया गया था । इस प्रकार वह उनके द्वारा ही प्रस्तुत आवेदन की प्रतिलिपि की मांग कर रहे थे ।

8. जन सूचना अधिकारी के द्वारा ऐसे आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(आई-जे) की परिधि में मानकर आवेदक को जानकारी देने से मना किया गया है जोकि मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 8(जे) के प्रावधान विचाराधीन प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । जन सूचना अधिकारी के इस निष्कर्ष को प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा विधि अनुरूप मान्य किया गया है जो स्थिर रखने योग्य नहीं है ।
9. ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा लिया गया विनिश्चय विधिसंगत नहीं होने से अमान्य की जाकर निरस्त किया जाता है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत लोक प्राधिकारी कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा जिला जांजगीर-चांपा को निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग के आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 02.05.2020 के बिन्दु क्रमांक 1 में चाही गई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर आवेदक को निशुल्क पंजीकृत डाक से प्रेषित करें ।
10. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-

(एम.के. राउत)

मुख्य सूचना आयुक्त